
BASE COMPLETA · DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M21 — Processo Coletivo e Solução de Conflitos

Teoria Completa + 10 Questões

PDF COMPLETO

Conteúdo reaproveitado do módulo já validado.

Fontes: F11, F10, F07 e F03 (recorte coletivo).

Sem atualização jurídica silenciosa.

1. VISÃO GERAL

O M21 organiza os instrumentos usados quando o problema deixa de ser apenas uma pretensão individual e passa a exigir solução **coletiva, transindividual, normativa ou institucional**. A pergunta central do módulo é: **qual instrumento processual é adequado para cada tipo de conflito?**

A lógica é esta:

criar ou interpretar condições coletivas → dissídio coletivo;

reparar lesão difusa, coletiva ou individual homogênea → ação civil pública;

desconstituir ato ou cláusula juridicamente viciada → ação anulatória;

resolver consensualmente ou por terceiro privado → negociação, mediação, conciliação ou arbitragem;

defender a ordem jurídica e direitos sociais coletivos → atuação do MPT nos limites trabalhados pelas fontes.

O módulo anterior que aprofunda a **ação rescisória** permanece no M19; por isso, aqui a rescisória aparece apenas como fronteira de escolha diante da ação anulatória. Liquidação e execução são mencionadas apenas quando indispensáveis para compreender ACP e ação de cumprimento, sem reabrir M17/M18.

Fontes preservadas

Código	Fonte	Autor	Extensão	Uso no M21
F11	<i>Dissídios Coletivos</i>	Gustavo Deitos	85 p.	Dissídios, sentença normativa, extensão, revisão e ação de cumprimento
F10	<i>Ação Civil Pública no Processo do Trabalho</i>	Gustavo Deitos	70 p.	ACP, direitos tutelados, legitimidade, competência, coisa julgada e liquidação
F07	<i>Ação Anulatória e Meios Alternativos de Solução de Conflitos</i>	Gustavo Deitos	58 p.	Anulatória, querela, negociação, arbitragem, mediação e conciliação
F03	<i>Organização do Ministério Público do Trabalho</i>	Gustavo Deitos	58 p.	Somente atuação coletiva do MPT e inquérito civil

Critério de fidelidade: nenhuma atualização externa foi incorporada. Pontos sujeitos a evolução normativa/jurisprudencial permanecem identificados como **LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA**.

2. MAPA DO MÓDULO E TEORIA COMPLETA

1. MAPA INTERNO DO M21

Conflito coletivo ou lesão transindividual

↓

Qual é a natureza do problema?

A. Categoria precisa criar, interpretar, revisar norma coletiva ou resolver greve

→ Dissídio coletivo (F11)

→ espécie → legitimidade → competência → procedimento → sentença normativa → extensão/revisão → eventual ação de cumprimento.

B. Há lesão a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos

→ Ação Civil Pública — ACP (F10)

→ direito tutelado → legitimidade → competência → coisa julgada/litispendência → condenação genérica → individualização posterior quando cabível.

C. O problema é a validade de ato, norma ou cláusula

→ Ação anulatória (F07)

→ ato judicial ou extrajudicial? → há decisão de mérito? → anulatória, rescisória ou querela? → legitimidade → competência → efeito desconstitutivo.

D. Ainda é possível solução não adjudicada ou extrajudicial

→ negociação / mediação / conciliação / arbitragem (F07)

→ autocomposição ou heterocomposição → limites → resultado.

E. Existe interesse coletivo cuja tutela exige atuação institucional

→ MPT (F03 + F10/F11/F07)

→ ACP → ação anulatória → dissídio de greve/paralisação → inquérito civil → arbitragem quando solicitado.

PARTE I — DISSÍDIOS COLETIVOS

2. Conceito e lógica do dissídio coletivo

Conceito-chave

O **dissídio coletivo** é a ação coletiva voltada à tutela de interesses de uma categoria. Na construção da F11, seu núcleo é o conflito coletivo **stricto sensu**, em que a solução não se limita à soma de pretensões individuais.

Entenda de verdade

No processo individual, normalmente o Judiciário aplica uma norma já existente a um caso concreto. No dissídio coletivo, especialmente no **econômico**, o Tribunal pode exercer **poder normativo**, criando condições de trabalho para reger a relação coletiva durante determinado período.

Por isso, o dissídio coletivo não deve ser confundido com ação de cobrança ou com execução: a F11 destaca que ele **não tem natureza condenatória**. A OJ 3 da SDC, indicada na fonte, considera incompatíveis com sua natureza medidas como arresto, apreensão ou depósito.

Categorias coletivas na base da F11

A F11 relembra três conceitos do art. 511 da CLT porque eles ajudam a identificar quem é representado no dissídio:

- **categoria econômica:** empregadores ligados por solidariedade de interesses em atividades idênticas, similares ou conexas;

- **categoria profissional:** trabalhadores com similitude de condições decorrente da profissão/trabalho em atividade econômica idêntica, similar ou conexa;
- **categoria profissional diferenciada:** trabalhadores ligados por profissão/função diferenciada por estatuto profissional especial ou condições de vida singulares.

O ponto processual é simples: a entidade que ajuíza o dissídio precisa representar a categoria efetivamente envolvida no conflito.

Estrutura mental

Categoria em conflito

- tentativa de composição coletiva
- identificação da espécie do dissídio
- legitimação e competência do Tribunal
- conciliação
- julgamento
- sentença normativa ou decisão declaratória/constitutiva conforme a espécie.

3. Classificação dos dissídios coletivos

3.1 Dissídio coletivo econômico

Finalidade: criar novas condições de trabalho/normas coletivas.

Natureza destacada na fonte: constitutiva.

Ponto central: o Tribunal exerce poder normativo.

Pressuposto específico: a F11 associa o dissídio econômico ao **comum acordo** previsto no art. 114, § 2º, da CF.

Antes do ajuizamento: a fonte relaciona o art. 616, § 4º, da CLT à necessidade de esgotamento das medidas para formalização de ACT/CCT.

Não confunda: o dissídio econômico não serve apenas para interpretar norma existente; ele é instrumento de **criação de condições normativas**.

3.1.1 Dissídio coletivo originário — posição da fonte

O art. 241 do Regimento Interno do TST transcrito na F11 também enumera o **dissídio coletivo originário**, para situações em que inexistem ou não estão em vigor condições especiais de trabalho fixadas por sentença normativa. A própria apostila ressalta que a maioria da doutrina o compreende como integrante do **dissídio coletivo econômico**, pois sua finalidade também é criar normas e condições de trabalho.

Para prova: reconheça o nome “originário” se ele aparecer na literalidade/regulamento, mas não o trate como instituto materialmente separado do econômico na sistematização adotada pela F11.

3.2 Dissídio coletivo jurídico

Finalidade: interpretar norma coletiva específica já existente.

Natureza: declaratória.

Limite: segundo as OJs 7 e 9 da SDC apresentadas na F11, o dissídio jurídico não deve ser utilizado para obter interpretação genérica de lei nem para consulta abstrata.

Memória: econômico = **cria**; jurídico = **interpreta**.

3.3 Dissídio coletivo de revisão

Finalidade: revisar condições fixadas em sentença normativa que se tornaram injustas ou inaplicáveis em razão de alteração das circunstâncias.

Tribunal competente: o mesmo Tribunal que proferiu a sentença normativa originária.

Marco temporal da F11: depois de **mais de 1 ano** de vigência da sentença normativa, conforme art. 873 da CLT.

Objeto: condições de trabalho; a apostila enfatiza cláusulas econômicas e sociais.

3.4 Dissídio coletivo de greve

Finalidade: resolver conflito coletivo relacionado à paralisação, inclusive com análise das condições para cessação/prevenção e, conforme o caso, da abusividade.

Natureza: pode assumir conteúdo declaratório e/ou constitutivo conforme o pedido e a solução dada.

A F11 registra posição doutrinária que chama greve e revisão de espécies “mistas”, mas orienta a atenção à classificação concreta utilizada em prova.

Comparativo das espécies

Espécie	Pergunta que resolve	Resultado predominante	Ponto de prova
Econômico	Quais condições coletivas devem reger a relação?	Criação de normas/condições	Poder normativo + comum acordo conforme F11
Jurídico	Como interpretar determinada norma coletiva?	Declaração do sentido	Não é consulta abstrata sobre lei
Revisão	A sentença normativa ainda se ajusta às circunstâncias?	Manutenção/alteração de condições	Mais de 1 ano, segundo F11
Greve	Como solucionar o conflito decorrente da paralisação?	Declaração e/ou constituição	MPT possui atuação específica em certas hipóteses

4. Competência nos dissídios coletivos

Regra

A competência originária é **de Tribunal**, não de Vara do Trabalho.

Conflito dentro da jurisdição de um único TRT

→ TRT.

Conflito que ultrapassa a jurisdição de um TRT

→ TST.

Exceção destacada pela F11

Se o conflito envolver áreas dos **TRT da 2ª e da 15ª Regiões**, mas permanecer restrito ao Estado de São Paulo, a F11 aponta competência exclusiva do **TRT da 2ª Região**, com fundamento na Lei 7.520/1986.

Recurso

Da decisão final do TRT em dissídio coletivo, a fonte aponta **recurso ordinário ao TST**, com fundamento no art. 895, II, da CLT.

Pegadinha

ACP coletiva de alcance nacional continua, segundo a F10, na **Vara do Trabalho** competente conforme extensão do dano.

Dissídio coletivo, por sua vez, nasce no **Tribunal**.

5. Legitimidade e instauração do dissídio coletivo

5.1 Legitimidade sindical

A F11 parte do art. 857 da CLT:

Sindicato

↓ na falta

Federação correspondente

↓ na falta

Confederação respectiva.

A fonte recorda, para fins didáticos, que federações e confederações possuem requisitos próprios de constituição e âmbito; a **central sindical não recebe automaticamente a mesma prerrogativa processual**.

5.2 Registro sindical e correspondência de atividades

- **OJ 15 da SDC:** a legitimidade da entidade sindical exige demonstração do registro sindical perante o órgão competente indicado na fonte.
- **OJ 22 da SDC:** exige correspondência entre as atividades representadas pelos setores profissional e econômico envolvidos.

5.3 Autorização da categoria e documentos essenciais

A F11 trabalha três pontos objetivos:

- **art. 859 da CLT:** deliberação assemblear; a apostila reproduz os quóruns legais e exige atenção à literalidade;
- **OJ 19 da SDC:** em dissídio contra empresa específica, a entidade sindical precisa de autorização prévia dos trabalhadores diretamente envolvidos;
- **OJ 8 da SDC:** a ata assemblear deve registrar a pauta reivindicatória;
- **OJ 29 da SDC:** edital de convocação e ata da assembleia são documentos essenciais no ajuizamento.

5.4 Petição inicial

Segundo o art. 858 da CLT, tal como organizado na F11, a representação deve conter, entre outros pontos:

- qualificação dos interessados;
- natureza do estabelecimento/serviço;
- motivos do dissídio;

- bases da conciliação;
- cópias suficientes para os suscitados.

5.5 MPT e dissídio de greve

A F11, em diálogo com a F03, apresenta duas bases:

- **CF, art. 114, § 3º:** greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público;
- **LC 75/1993, art. 83, VIII:** formulação mais ampla na fonte, admitindo instauração quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público exigir.

Pegadinha: a própria apostila ressalta a diferença de amplitude entre os dois textos.

5.6 Instauração de ofício pelo Presidente do Tribunal

A literalidade do art. 856 da CLT é mencionada pela F11, mas a própria fonte registra entendimento doutrinário de que a legitimação de ofício do Presidente do Tribunal **não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988**.

Tratamento no M21: preservar a literalidade e a ressalva da fonte, sem resolver a controvérsia por atualização externa.

6. Procedimento do dissídio coletivo

Fluxo vertical

Representação escrita

↓

Distribuição no Tribunal competente

↓

Designação da audiência de conciliação

↓

Tentativa de composição

↓

Acordo?

SIM → submete-se ao Tribunal para homologação.

NÃO → prosseguimento → manifestação do MPT quando cabível → julgamento pelo órgão competente do Tribunal.

6.1 Audiência de conciliação

A F11 destaca o art. 860 da CLT: recebida a representação em ordem, a audiência deve ser designada em prazo de **10 dias**.

O Presidente ou Vice-Presidente conduz a tentativa conciliatória e, conforme art. 862 da CLT, convida as partes a se pronunciarem sobre as bases de conciliação; rejeitadas, pode formular proposta de solução.

6.2 Representação do empregador

A fonte admite representação por gerente ou preposto que conheça o dissídio e por cujas declarações o empregador responda.

6.3 Acordo

Obtida composição, o art. 863 da CLT é apresentado como base para submissão do acordo à homologação do Tribunal na primeira sessão.

6.4 Ausência de acordo ou não comparecimento

Pelo art. 864 da CLT, sem conciliação — ou diante de ausência — o feito segue a julgamento após as providências processuais pertinentes e a atuação do MPT conforme a fonte.

6.5 Conflito fora da sede do Tribunal

A F11 utiliza o art. 866 da CLT para mostrar que a audiência conciliatória pode ser **delegada por carta de ordem** a autoridade jurisdicional do local, sem transferência da competência para julgar. O órgão delegado realiza a tentativa de conciliação e devolve os autos ao Tribunal.

6.6 Poder de polícia

O art. 865 da CLT aparece na fonte para situações de ameaça à ordem durante o dissídio.

7. Sentença normativa

Conceito-chave

É a decisão proferida pelo Tribunal no dissídio coletivo. Apesar do nome “sentença”, ela pode ser acórdão de TRT ou do TST, conforme a competência originária.

Resultado conforme a espécie

- **econômico:** cria condições normativas;
- **jurídico:** interpreta norma coletiva;
- **revisão:** mantém ou altera condições fixadas anteriormente;
- **greve:** soluciona o conflito nos limites do objeto levado a julgamento.

Poder normativo e limites

A F11 utiliza o art. 766 da CLT para destacar que estipulações salariais devem considerar equilíbrio entre salário justo e justa retribuição às empresas.

Tipos de cláusulas organizados na fonte

- **econômicas** — incluindo temas remuneratórios e, na classificação adotada, jornada;
- **sociais;**
- **sindicais;**
- **obrigacionais.**

OJ 5 da SDC: para pessoa jurídica de direito público com empregados celetistas, a F11 registra cabimento de dissídio coletivo apenas quanto a **cláusulas de natureza social**.

Vigência

A F11 organiza a incidência temporal assim:

1. **Existe ACT/CCT/sentença normativa em vigor:** o dissídio deve ser instaurado nos **60 dias anteriores** ao termo final para que o novo instrumento possa vigorar imediatamente após o anterior.
2. **Ajuizamento após o término do instrumento anterior:** a fonte indica vigência a partir da publicação da sentença normativa.
3. **Não existe instrumento anterior:** a fonte indica vigência a partir do ajuizamento.

Duração máxima

A F11 atribui à sentença normativa vigência máxima de **4 anos**, conforme art. 868, parágrafo único, da CLT.

Lei 10.192/2001 na F11

A fonte ainda destaca:

- necessidade de decisão fundamentada e respeito às propostas finais das partes no julgamento coletivo;
- publicação da sentença normativa em até **15 dias** da decisão do Tribunal;
- vedação de reajuste salarial automático vinculado a índice de preços;
- possibilidade de efeito suspensivo do recurso contra decisão normativa na extensão concedida pelo Presidente do TST.

Súmula 279 do TST na F11

A apostila associa a Súmula 279 à **cassação do efeito suspensivo** concedido ao recurso: a cassação retroage ao despacho que o concedeu.

8. Extensão e revisão da sentença normativa

8.1 Extensão dentro da mesma empresa

Pelo art. 868 da CLT, segundo a F11, quando o dissídio alcançar apenas parte dos empregados de uma empresa, o Tribunal pode estender as condições aos demais empregados **da mesma profissão** dentro da empresa.

8.2 Extensão à categoria na jurisdição do Tribunal

A F11 trabalha os arts. 869 e 870 da CLT. A extensão pode ser provocada, nos termos da fonte, por empregador(es), sindicato patronal, sindicato(s) profissional(is), MPT e, segundo a literalidade, pelo próprio Tribunal.

Quórum indicado: concordância de **3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados**, ou dos respectivos sindicatos, conforme a hipótese descrita na fonte.

Oitiva dos interessados: prazo entre **30 e 60 dias**.

OJ 2 da SDC: condições de acordo homologado não podem ser simplesmente estendidas a quem não participou; deve ser observado o procedimento legal próprio.

8.3 Revisão

Quando: depois de mais de **1 ano** de vigência, se as circunstâncias modificadas tornarem as condições injustas ou inaplicáveis.

Quem julga: o mesmo Tribunal que proferiu a sentença original.

Manifestação: a F11 prevê oitiva da parte contrária e do MPT.

Resposta: a fonte indica prazo de **30 dias** aos demais interessados.

A F11 ressalva que a literalidade da CLT menciona iniciativa do Tribunal, do MPT, dos sindicatos e empregadores, mas apresenta restrições constitucionais/doutrinárias à iniciativa de ofício e à atuação do MPT fora dos casos em que participou da relação original.

9. Ação de cumprimento

Conceito-chave

A **ação de cumprimento** é ação de conhecimento com pretensão condenatória destinada a exigir o cumprimento de:

- sentença normativa;
- acordo coletivo;
- convenção coletiva.

Não é execução da sentença normativa. Esse contraste é central na F11.

Competência

A ação tramita na **Vara do Trabalho** que seria competente para a reclamação individual, e não no TRT/TST que julgou o dissídio coletivo.

Legitimidade

A fonte indica:

- trabalhador individualmente;
- trabalhadores em litisconsórcio;
- sindicato como substituto processual.

A F11 registra que não se exige procuração individual dos substituídos e lembra o cancelamento da antiga Súmula 310.

Prova

A apostila trata a ação como baseada em prova documental pré-constituída e destaca que não se reabre nela a discussão do que já foi decidido no dissídio.

Súmula 246 do TST

O trânsito em julgado da sentença normativa **não é requisito** para ajuizar a ação de cumprimento.

Lei 7.701/1988 e efeito suspensivo

A F11 registra a possibilidade de ação de cumprimento a partir do **20º dia subsequente ao julgamento**, com base no acórdão ou certidão, salvo concessão de efeito suspensivo pelo Presidente do TST.

Alteração posterior da sentença normativa

A F11 usa a Súmula 397 e a OJ 277 da SDI-I para demonstrar que a ação de cumprimento possui relação de dependência com a subsistência da norma coletiva que lhe serve de fundamento. O módulo não aprofunda as técnicas executivas, por pertencerem aos M17/M18.

Prescrição

Súmula 350 do TST: na apresentação da F11, o prazo prescricional da ação de cumprimento fundada em decisão normativa passa a correr apenas do trânsito em julgado da decisão normativa; a apostila associa a pretensão ao prazo de **2 anos**.

Esquema

Sentença normativa / ACT / CCT não cumprido

↓

Ação de cumprimento

↓

Vara do Trabalho

↓

condenação ao cumprimento da obrigação

↓

fase executiva somente depois — matéria de M17/M18.

PARTE II — AÇÃO CIVIL PÚBLICA

10. Conceito, objeto e finalidade da ACP

Conceito-chave

A **Ação Civil Pública (ACP)** é instrumento de tutela coletiva regido centralmente pela Lei 7.347/1985 e, na sistematização da F10, vocacionado à proteção de **direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos**.

A fonte relaciona a ACP ao art. 129, III, da Constituição e à tutela metaindividual.

Objeto

A F10 organiza o art. 1º da LACP como tutela de danos patrimoniais e morais associados, entre outros bens, ao meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural e a outros interesses difusos e coletivos, além de outras hipóteses legais.

No processo do trabalho, o foco é a lesão coletiva originada em relações laborais e nos direitos sociais correspondentes.

11. Direitos tutelados

11.1 Difusos

Natureza: transindividual e indivisível.

Titulares: pessoas indeterminadas.

Ligação: circunstâncias de fato.

11.2 Coletivos stricto sensu

Natureza: transindividual e indivisível.

Titulares: grupo, categoria ou classe.

Ligação: relação jurídica-base entre os membros ou com a parte contrária.

11.3 Individuais homogêneos

Natureza: direitos individuais com **origem comum**.

Titulares: determináveis.

Na ACP: a F10 adota expressamente a orientação de que podem ser tutelados coletivamente.

Jurisprudência integrada pela F10

- **ARE 675.945/SP (STF):** utilizado para sustentar que direitos individuais homogêneos podem ser tutelados por ACP e integram a tutela coletiva.
- **RR-1086-78.2018.5.09.0008 (TST):** utilizado para mostrar que diferenças individuais de valor não retiram a homogeneidade quando a lesão possui origem comum.

Entenda de verdade: as duas fases dos individuais homogêneos

Fase coletiva de conhecimento

- discute-se o núcleo comum da lesão
- não é necessário individualizar cada beneficiário e cada valor.

Fase de liquidação/execução individual

- identifica-se quem é beneficiário
- individualizam-se situações e valores.

Pegadinha: o fato de cada trabalhador ter valor diferente a receber não transforma automaticamente o direito homogêneo em direito heterogêneo.

12. Legitimidade ativa na ACP

A F10 organiza o art. 5º da Lei 7.347/1985 com os seguintes legitimados:

1. **Ministério Público;**
2. **Defensoria Pública;**
3. **União, Estados, Distrito Federal e Municípios;**
4. **autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista;**
5. **associações**, observados os requisitos legais de constituição e finalidade institucional.

A apostila trata sindicatos, federações e confederações no contexto da legitimação coletiva e ressalta a pertinência entre a finalidade institucional e o objeto da tutela.

Pertinência temática

Segundo a F10:

- entidades administrativas, associações e Defensoria exigem relação entre o objeto litigioso e sua finalidade institucional;
- o Ministério Público é apresentado como legitimado de atuação mais ampla dentro de suas atribuições institucionais.

Associação

A fonte destaca a regra de **1 ano de constituição** e a possibilidade de dispensa judicial em razão da relevância social do dano e do bem jurídico, conforme art. 5º, § 4º, da LACP.

Desistência ou abandono

Se associação autora abandonar a ação ou desistir sem fundamento, a F10 utiliza o art. 5º, § 3º, para registrar que o Ministério Público ou outro legitimado pode assumir a titularidade ativa.

13. MPT na ACP

Base indicada

A F10 e a F03 utilizam o art. 83, III, da LC 75/1993 para a atuação do MPT na Justiça do Trabalho na defesa coletiva de direitos sociais constitucionalmente garantidos.

Quando o MPT não é autor

A F10 destaca a participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica quando não for parte, nos limites traçados pela LACP.

TAC

A F10 trabalha o **Termo de Ajuste de Conduta** como título executivo extrajudicial firmado por órgãos públicos legitimados, destinado à adequação da conduta às exigências legais. A apostila não trata associações privadas como legitimadas para celebrar TAC.

Inquérito civil — conexão com F03

A F03 define o inquérito civil como instrumento para colher elementos sobre possíveis lesões a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Características destacadas:

- **unilateralidade:** instauração pelo MPT;
- **facultatividade:** não é condição obrigatória para ajuizar ação;
- finalidade probatória/investigativa;
- pode resultar em ação coletiva ou arquivamento fundamentado.

A F03 indica prazo de **1 ano**, prorrogável por iguais períodos mediante fundamentação, com base na Resolução 69 do CSMPT citada na apostila.

14. Competência na ACP

Regra da LACP segundo a F10

O art. 2º da Lei 7.347/1985 utiliza o **local do dano**. A apostila ressalta que a lei chama a competência de “funcional”, mas explica que, em substância, trata-se de competência territorial tornada absoluta para esse regime.

OJ 130 da SDI-II do TST — mapa prático da F10

I — a competência fixa-se pela extensão do dano.

II — dano regional que atinge cidades sujeitas a mais de uma Vara do Trabalho
→ qualquer Vara das localidades atingidas, mesmo que vinculadas a TRTs diferentes.

III — dano suprarregional ou nacional

→ competência concorrente das Varas do Trabalho das sedes dos TRTs, conforme redação trabalhada na F10.

IV — prevenção

→ o primeiro juízo que recebe a demanda previne a competência para demandas conexas.

Regra decisiva

Mesmo que a ACP tenha alcance regional, suprarregional ou nacional, a F10 a estrutura como ação de **primeiro grau**: o processo começa em **Vara do Trabalho**, e não em TRT/TST.

15. Litispendência

ACP × ação individual

A F10 utiliza o art. 104 do CDC para afirmar que ações coletivas não geram, por si, litispendência com ações individuais.

Para o autor da ação individual aproveitar a coisa julgada coletiva favorável, a fonte destaca que, após ciência nos autos, ele deve requerer a suspensão da ação individual em **30 dias**.

ACP × ACP

Entre ações coletivas, a fonte analisa a identidade substancial pelo pedido e causa de pedir. Como a legitimidade coletiva é concorrente/disjuntiva, a diferença entre autores legitimados não afasta automaticamente a litispendência.

16. Coisa julgada na ACP

A F10 utiliza o art. 103 do CDC para separar os três regimes.

Direitos difusos

Regra: coisa julgada erga omnes.

Exceção: improcedência por insuficiência de provas não impede nova ação com nova prova.

Direitos coletivos stricto sensu

Regra: coisa julgada ultra partes, limitada ao grupo/categoria/classe.

Exceção probatória: mesma lógica de insuficiência de provas indicada pela fonte.

Individuais homogêneos

A F10 apresenta coisa julgada favorável com eficácia em benefício das vítimas e sucessores. A improcedência coletiva não prejudica, como regra, as pretensões individuais, ressalvada a situação de quem participou como litisconsorte na forma explicada pela fonte.

Coisa julgada in utilibus

A lógica ensinada pela F10 é de aproveitamento **em benefício** dos titulares individuais. O resultado coletivo favorável pode ser utilizado na etapa de liquidação individual; o resultado desfavorável não se projeta automaticamente contra quem não integrou o processo individualmente.

Limitação territorial — posição da F10

A apostila registra o **RE 1.101.937 (STF, 2021)** para afirmar a inconstitucionalidade da limitação territorial introduzida no art. 16 da LACP e a repristinação da redação anterior. Também cita o **REsp 1.243.887/PR (STJ)** para sustentar que os efeitos da decisão coletiva se relacionam aos limites objetivos e subjetivos do julgado, e não a fronteiras geográficas artificiais.

Atenção: isso é apresentado exatamente como consta na F10, sem pesquisa de atualização externa.

17. Condenação genérica e liquidação individual

Direitos individuais homogêneos

Sentença coletiva

→ fixa responsabilidade/tese comum

↓

liquidação individual

→ identifica beneficiário + extensão + valor

↓

cumprimento individual ou coletivo conforme o sistema descrito na F10.

A apostila menciona, como técnicas de liquidação, cálculos, arbitramento e procedimento por artigos/procedimento comum conforme a terminologia nela adotada. O M21 não aprofunda essas técnicas por pertencerem aos M17/M18.

Execução coletiva por inércia

Art. 15 da LACP segundo a F10:

60 dias do trânsito em julgado sem execução pela associação autora

→ **MPT DEVE** promover a execução

→ demais legitimados **PODEM** fazê-lo.

Custas e honorários

A fonte usa os arts. 17 e 18 da LACP e o Enunciado 102 da 2ª Jornada para sustentar regime especial: ausência de adiantamento de despesas e responsabilização da associação autora em caso de má-fé, nos termos ali explicados.

18. Outras regras da Lei 7.347/1985 destacadas pela F10

Obrigações de fazer e não fazer

Art. 11: a fonte enfatiza tutela específica e possibilidade de multa diária para assegurar o resultado.

Tutela de urgência

Art. 12: a F10 apresenta possibilidade de liminar com ou sem justificção prévia e menciona mecanismos recursais/suspensivos da própria LACP. O detalhamento de tutela provisória pertence ao M12 e não é repetido aqui.

Certidões e informações

Art. 8º: interessado pode requerer certidões/informações para instruir a ação; a fonte indica prazo de **15 dias**.

Arquivamento do inquérito civil

Art. 9º: o arquivamento fundamentado é submetido ao órgão superior de revisão; a F10 menciona remessa em **3 dias**.

Fundo

Art. 13: em condenações pecuniárias de natureza coletiva, a F10 trabalha a destinação a fundo específico. No contexto trabalhista, a apostila menciona a prática de destinação ao FAT em situações descritas por ela, sem transformar isso em regra universal fora da fonte.

PARTE III — AÇÃO ANULATÓRIA

19. Conceito, finalidade e objeto

Conceito-chave

A **ação anulatória** é instrumento destinado a desconstituir ato jurídico que, segundo a F07, não atende aos requisitos jurídicos necessários à sua existência ou validade.

A apostila emprega “anulação” em sentido amplo: o foco pode estar em vício de **existência** ou de **validade** do ato.

Atos alcançados

A F07 admite ação anulatória em relação a atos:

- **extrajudiciais**, como contratos, ACT/CCT ou suas cláusulas, sentenças arbitrais, TACs e autos de infração;
- **judiciais**, desde que não se trate de decisão definitiva de mérito sujeita ao regime próprio da coisa julgada e desde que não haja recurso adequado pendente.

Regra de competência geral

Ato extrajudicial

→ competência do juízo que seria competente para discutir o próprio ato/relação.

Ato judicial

→ competência do juízo em que o ato foi praticado.

Base destacada

A F07 usa o art. 966, § 4º, do CPC para os atos de disposição de direitos homologados judicialmente e atos homologatórios praticados na execução, que podem ser submetidos à anulação nos termos da lei.

Exemplo típico da fonte

Decisão meramente homologatória de adjudicação/arrematação não é tratada como decisão de mérito para fins de ação rescisória. A F07 relaciona o tema à **Súmula 399, I, do TST**.

20. Momento de ajuizamento e limites

Não cabe ação anulatória quando

- a impugnação adequada ainda é **recurso**;
- o ato judicial contém decisão definitiva de mérito sujeita à **ação rescisória**, conforme distinção construída na F07.

Ação anulatória de ato extrajudicial

É a hipótese mais explorada no módulo. O objetivo é retirar do mundo jurídico ato ou cláusula viciados, e não obter, na mesma ação, condenação patrimonial decorrente de todas as consequências do vício.

Exemplo didático da F07: anulada determinada cláusula coletiva, diferenças pecuniárias decorrentes de sua invalidação deverão ser perseguidas em demanda própria quando necessário.

21. Ação anulatória × ação rescisória

Ação anulatória

Objeto: ato jurídico inválido/inexistente, inclusive certos atos judiciais não revestidos de decisão definitiva de mérito.

Competência: segue a regra ordinária do ato, salvo regra específica.

Resultado: desconstituição/anulação do ato.

Ação rescisória

Objeto: decisão judicial de mérito ou outras decisões abrangidas pelo regime rescisório indicado no CPC e na fonte, já cobertas por coisa julgada.

Competência: Tribunal.

Resultado: rescisão do julgado nos estritos limites do instituto.

Regra de prova

Termo de conciliação judicial trabalhista

→ a F07 aplica a **Súmula 259 do TST**: a impugnação se dá por ação rescisória, não por ação anulatória.

Decisão homologatória de adjudicação/arrematação

→ a F07 utiliza a **Súmula 399, I, do TST** para afastar a ação rescisória, abrindo espaço para a ação anulatória conforme o caso.

Fronteira com o M19

O M21 ensina apenas **qual instrumento escolher**. Hipóteses, prazo, procedimento e técnica completa da ação rescisória permanecem no M19.

22. Querela nullitatis

A F07 apresenta a **querela nullitatis insanabilis** como ação declaratória de inexistência de ato jurídico processual e a aproxima de uma espécie de ação anulatória em sentido amplo.

Núcleo

O vício é tão profundo que atinge a própria **existência da relação processual**. A hipótese clássica destacada é a ausência ou nulidade de citação.

Consequência teórica da fonte

Se não houve relação processual válida, a decisão e a própria coisa julgada seriam atingidas no plano da existência, daí a ideia de vício **transrescisório**.

Outras hipóteses citadas

A apostila menciona, com ressalva expressa de divergência doutrinária:

- ausência de condição da ação/interesse/legitimidade na terminologia empregada pela fonte;
- situações ligadas a causa de pedir posteriormente alcançada por controle abstrato de constitucionalidade.

Pegadinha: a F07 avisa que essas extensões **não são pacíficas**. Para prova, a hipótese central é a ausência/nulidade de citação.

23. Ação anulatória de norma ou cláusula coletiva

Objeto

Pode alcançar, segundo a F07:

- cláusula de **ACT**;
- cláusula de **CCT**;
- cláusula de **contrato individual de trabalho**.

Legitimidade ativa

A fonte organiza duas situações:

Violação de liberdades individuais/coletivas ou direitos individuais indisponíveis

→ particular interessado e **MPT** podem ajuizar, conforme art. 83, IV, da LC 75/1993 trabalhado na F03/F07.

Outro fundamento de invalidade

→ a F07 atribui a iniciativa aos particulares interessados, como trabalhador, sindicato ou associação, conforme o caso.

Cláusula compensatória

A F07 destaca o art. 611-A, § 4º, da CLT:

cláusula coletiva anulada + existência de cláusula compensatória correspondente

- a cláusula compensatória também deve ser anulada
- **sem repetição do indébito**, na forma apresentada pela fonte.

Litisconsórcio necessário

Pelo art. 611-A, § 5º, da CLT, tal como trabalhado na F07:

- sindicatos subscritores do ACT/CCT devem participar da ação que busca anular cláusula do instrumento;
- a apostila os coloca no polo passivo como **litisconsortes necessários**;
- a F07 qualifica o litisconsórcio como unitário, pois a solução precisa ser uniforme para todos os signatários.

Competência segundo a F07

Autor é entidade sindical e objeto é cláusula de ACT/CCT

→ aplica-se por analogia a lógica dos dissídios coletivos:

- impacto restrito à jurisdição de um TRT → TRT;
- impacto além de um TRT → TST.

Objeto é cláusula de contrato individual

→ Vara do Trabalho do local da prestação de serviços.

Autor é o próprio trabalhador, mesmo contra cláusula de ACT/CCT

→ a F07, com base doutrinária que explicita, indica Vara do Trabalho do local da prestação dos serviços.

Alerta da própria apostila

A F07 registra precedente de questão FGV de 2017 que negou a possibilidade de trabalhador ajuizar, em nome próprio, ação contra cláusula de convenção coletiva, mas ressalta que o art. 611-A, § 5º, introduzido pela Reforma Trabalhista, fornece fundamento para ações **individuais e coletivas** de anulação.

Tratamento no M21: registrar a tensão; não resolvê-la por pesquisa externa.

24. Intervenção mínima e controle judicial da negociação coletiva

Regra-base da F07

O art. 8º, § 3º, da CLT é apresentado como diretriz de **intervenção mínima na autonomia coletiva**. Ao examinar ACT/CCT, a Justiça do Trabalho deve verificar a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, em diálogo com o art. 104 do Código Civil.

Elementos de validade destacados

- agente capaz;
- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
- forma prescrita ou não proibida;
- a doutrina utilizada na F07 acrescenta a vontade consentida como elemento relevante.

Objeto ilícito

A F07 associa a nulidade à negociação que suprima/reduza direitos que a própria ordem jurídica qualifica como indisponíveis ou proibidos de negociação.

Art. 611-B

A apostila utiliza o art. 611-B da CLT como mapa de **objetos ilícitos** para supressão/redução por norma coletiva. O M21 não reproduz integralmente a lista; o que deve ser decorado é a lógica:

direito colocado pela lei no campo do art. 611-B

- redução/supressão convencional
- vício de objeto segundo a F07
- possibilidade de controle/anulação.

Art. 611-A

A F07 usa o art. 611-A como elenco de matérias negociáveis e destaca que a norma coletiva pode incidir mesmo quando menos favorável ao trabalhador, nos limites legais trabalhados pela própria fonte.

A apostila também chama atenção para o § 2º: **a ausência de contrapartida expressamente indicada não gera, por si só, nulidade da norma coletiva**.

Regra prática

Controle judicial não significa refazer a negociação. O foco da ação anulatória é verificar a validade jurídica da cláusula nos limites descritos pela fonte.

PARTE IV — MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

25. Visão geral: autotutela, autocomposição e heterocomposição

A F07 organiza as formas de solução de conflitos em três grupos:

Autotutela/autodefesa

O próprio titular protege seu interesse por seus meios, **somente quando o ordenamento autoriza**.

Autocomposição

As próprias partes constroem a solução. Um terceiro pode auxiliar, mas **não decide**.

Exemplos centrais do módulo: **mediação e conciliação**.

Heterocomposição

Um terceiro decide e sua decisão vincula as partes, salvo modificação/anulação pelos meios legais.

Exemplos: **jurisdição e arbitragem**.

26. Arbitragem

Conceito

A arbitragem é forma de **heterocomposição** em que terceiro escolhido/aceito pelas partes resolve o conflito por sentença arbitral. A F07 utiliza a Lei 9.307/1996 como base.

Limite material geral

A fonte recorda o art. 1º da Lei de Arbitragem: a arbitragem dirige-se a **direitos patrimoniais disponíveis**.

Árbitro

Segundo os arts. 13 e 14 da Lei 9.307/1996, como resumidos na F07:

- pode ser árbitro pessoa capaz e de confiança das partes;
- não deve incidir em impedimento/suspeição;
- pode haver um árbitro ou tribunal arbitral.

Instituição da arbitragem

A F07 indica o art. 19 da Lei 9.307/1996: a arbitragem se considera instituída quando o árbitro, ou todos os árbitros, aceitam a nomeação.

Prazo da sentença arbitral

Se as partes não fixarem outro prazo, a F07 aponta **6 meses**, com fundamento no art. 23 da Lei 9.307/1996.

Arbitragem coletiva

É a forma mais importante para o M21.

CF, art. 114, § 1º, segundo a F07:

negociação coletiva frustrada

→ partes **podem eleger árbitros**.

A arbitragem coletiva é apresentada como **facultativa**. A fonte indica que o dissídio coletivo seria o passo judicial posterior se a composição negocial/arbitral não resolver o conflito.

Arbitragem individual — limite lateral do M21

A F07 também registra o art. 507-A da CLT para empregados cuja remuneração seja superior a **duas vezes o teto do RGPS**, desde que a cláusula arbitral decorra de iniciativa do empregado ou de concordância expressa.

O M21 mantém esse dado porque está na fonte, mas não transforma o tema em aula de dissídio individual.

Cláusula compromissória

A F07 destaca que deve ser escrita e, em contrato de adesão, depende das cautelas expressas da Lei de Arbitragem e do art. 507-A da CLT para o contexto individual trabalhista.

Arbitragem de direito × equidade

- **de direito:** solução de conflito interpretativo de regra, princípio ou cláusula;
- **de equidade:** solução pautada em interesses materiais/econômicos conforme a definição doutrinária utilizada pela F07.

27. Mediação

Conceito-chave

A mediação é **autocomposição** assistida: terceiro imparcial, sem poder decisório, auxilia as partes a restabelecer a comunicação e a encontrar, por elas mesmas, uma solução.

Quando é preferencial

Com base no art. 165, § 3º, do CPC, a F07 associa a mediação a situações em que existe **vínculo anterior** entre as partes.

Mediador

- não impõe solução;
- aproxima as partes;
- estimula diálogo e compreensão dos interesses;
- deve respeitar imparcialidade, autonomia e confidencialidade.

Mediação trabalhista

A F07 registra a Resolução 288/2021 do CSJT para mediação pré-processual em **conflitos individuais e coletivos**, em CEJUSCs-JT/NUPEMECs-JT conforme o caso.

A apostila ressalta:

- mediação trabalhista é **voluntária**;
- em conflito coletivo, mediador pode ser profissional escolhido pelos sujeitos coletivos;
- MPT e CEJUSCs dos TRTs aparecem como atores práticos de mediação;
- mediação pré-processual em Tribunal não produz sentença normativa por si só.

Sem assistência de advogado

A F07 registra, com base na resolução nela indicada, que, na mediação pré-processual trabalhista sem advogado, o procedimento deve ser conduzido pelo juiz supervisor do CEJUSC-JT.

28. Conciliação

Conceito-chave

A conciliação também é **autocomposição**, mas o terceiro pode **sugerir solução** para o conflito.

Quando é preferencial

Pelo art. 165, § 2º, do CPC, tal como apresentado na F07, a conciliação é preferencial quando **não houve vínculo anterior** entre as partes.

Diferença decisiva

Conciliador

→ pode sugerir solução.

Mediador

→ restabelece comunicação e auxilia; a solução deve emergir das próprias partes.

Princípios trabalhados pela F07

Com base no art. 166 do CPC e no Código de Ética citado na fonte:

- independência;
- imparcialidade;
- autonomia da vontade;
- confidencialidade;
- oralidade;
- informalidade;
- decisão informada.

Sigilo

A F07 enfatiza que conciliadores/mediadores e suas equipes não devem divulgar ou depor sobre fatos obtidos na sessão, salvo hipóteses legais e exceções apontadas pela própria fonte.

29. Negociação coletiva

Função no sistema do M21

A negociação coletiva é a forma direta de autocomposição entre os sujeitos coletivos e constitui a via natural para construção de ACT/CCT.

No mapa da F07/F11:

negociação coletiva

- se bem-sucedida: ACT/CCT
- se frustrada: pode haver arbitragem
- persistindo o conflito e presentes os requisitos: dissídio coletivo.

Modelos de negociação na F07

A apostila contrasta:

- **modelo competitivo (“perde-ganha”)** — cada lado busca maximizar sua vantagem;
- **modelo cooperativo (“ganha-ganha”)** — busca solução sustentável que contemple interesses de ambos.

A F07 valoriza o modelo cooperativo para mediação/conciliação por favorecer solução estável.

30. Comparativo dos meios de solução

Meio	Categoria	Terceiro participa?	Quem decide?	Resultado típico na lógica da fonte
Negociação coletiva	Autocomposição	Não necessariamente	As partes	ACT/CCT ou solução direta
Mediação	Autocomposição	Sim, mediador	As partes	Solução construída pelas partes
Conciliação	Autocomposição	Sim, conciliador	As partes	Acordo, com possibilidade de sugestão pelo conciliador
Arbitragem	Heterocomposição	Sim, árbitro	Árbitro	Sentença arbitral
Dissídio coletivo	Jurisdição estatal	Sim, Tribunal	Tribunal	Decisão coletiva/sentença normativa conforme a espécie

Não confunda

Mediação/conciliação ≠ heterocomposição apenas porque existe terceiro. A F07 reconhece posição minoritária em sentido diverso, mas recomenda, para prova, classificá-las como **autocomposição** salvo sinalização expressa da banca.

PARTE V — MPT NA TUTELA COLETIVA

31. Papel do MPT no M21

Este bloco usa F03 **apenas no recorte coletivo**, sem repetir estrutura institucional.

31.1 ACP

A F03/F10 vinculam o MPT ao art. 83, III, da LC 75/1993 para promover ACP na Justiça do Trabalho em defesa coletiva de direitos sociais constitucionalmente garantidos.

31.2 Ação anulatória

Art. 83, IV, da LC 75/1993, conforme F03/F07: MPT pode propor ações para declaração de nulidade de cláusulas de contrato, ACT ou CCT que violem liberdades individuais/coletivas ou direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores.

31.3 Dissídio de greve

Art. 83, VIII, da LC 75/1993 + art. 114, § 3º, da CF, conforme F03/F11: MPT pode instaurar dissídio coletivo de greve nas hipóteses descritas pelas fontes.

31.4 Paralisações

Art. 83, IX, segundo a F03: o MPT pode promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes de paralisação de serviços, manifestando-se inclusive sobre acordo antes da homologação.

31.5 Arbitragem

Art. 83, XI, segundo a F03: MPT pode atuar como árbitro **quando solicitado pelas partes** em dissídios de competência da Justiça do Trabalho. A atuação não é imposta unilateralmente.

31.6 Inquérito civil

Instrumento de investigação e formação de elementos para tutela coletiva. Pode anteceder ACP, ação anulatória ou outra medida pertinente, mas a F03 deixa claro que sua instauração não é condição obrigatória para ajuizamento da ação.

32. Fronteiras internas do curso

M2 × M21

M2: estrutura, órgãos, cargos e organização institucional do MPT.

M21: somente o que o MPT **faz na tutela coletiva**.

M19 × M21

M19: ação rescisória completa.

M21: apenas a distinção **anulatória × rescisória** para escolher o instrumento correto.

M20 × M21

M20: mandado de segurança.

M21: não desenvolve MS contra decisões/atos ligados a processos coletivos; apenas evita invadir esse conteúdo.

M17/M18 × M21

M17/M18: liquidação e execução.

M21: só aponta quando a ACP ou a ação de cumprimento chegam à fase executiva, sem repetir técnica executiva.

PARTE VI — MAPAS DE ESCOLHA E COMPARATIVOS

33. Qual instrumento coletivo utilizar?

Situação 1 — conflito coletivo entre categorias sobre novas condições

Pergunta: é necessário criar regras para o período futuro?

→ **Dissídio coletivo econômico**, se presentes os requisitos da F11.

Situação 2 — divergência sobre o significado de norma coletiva existente

Pergunta: o problema é interpretar uma cláusula específica?

→ **Dissídio coletivo jurídico**.

Situação 3 — sentença normativa ficou inadequada por mudança das circunstâncias

→ **Dissídio coletivo de revisão**, nos limites temporais e materiais da F11.

Situação 4 — greve/paralisação com conflito coletivo

→ **Dissídio coletivo de greve**, com atenção à legitimidade do MPT nas hipóteses das fontes.

Situação 5 — lesão difusa, coletiva ou individual homogênea

→ **ACP**.

Situação 6 — cláusula/ato coletivo é juridicamente inválido

→ **Ação anulatória**, se não se tratar de hipótese própria de ação rescisória ou recurso.

Situação 7 — vício atinge a própria existência da relação processual

→ **Querela nullitatis**, nos limites e ressalvas da F07.

Situação 8 — partes ainda podem construir solução consensual

→ **Negociação, mediação ou conciliação**.

Situação 9 — partes querem entregar a decisão a terceiro privado

→ **Arbitragem**, desde que atendidos os limites indicados na F07.

34. Dissídio coletivo × ACP × ação anulatória

Dissídio coletivo

Finalidade: solucionar conflito coletivo normativo/interpretativo/revisional/de greve.

Objeto: relação coletiva e, conforme a espécie, criação/interpretação/revisão de condições.

Legitimidade: sujeitos coletivos indicados na F11; MPT em hipóteses próprias.

Competência: TRT/TST.

Resultado: sentença normativa ou decisão correspondente à espécie.

Peculiaridade: poder normativo no econômico.

ACP

Finalidade: proteger direitos metaindividuais e individuais homogêneos segundo a F10.

Objeto: lesão coletiva.

Legitimidade: rol do art. 5º da LACP trabalhado pela fonte.

Competência: Vara do Trabalho fixada pela extensão/local do dano segundo LACP + OJ 130 da SDI-II.

Resultado: tutela coletiva, que pode incluir obrigação de fazer/não fazer e condenação; nos individuais homogêneos pode haver condenação genérica seguida de individualização.

Peculiaridade: coisa julgada coletiva possui regime próprio.

Ação anulatória

Finalidade: desconstituir ato/cláusula juridicamente viciado.

Objeto: ato judicial específico não definitivo de mérito ou ato extrajudicial, inclusive cláusula coletiva.

Legitimidade: interessado e, nas hipóteses legais, MPT.

Competência: depende do ato e do autor; para cláusula coletiva há regras específicas na F07.

Resultado: desconstituição/anulação.

Peculiaridade: não confundir com ação rescisória.

PARTE VII — PRAZOS, NÚMEROS E LEI SECA

35. Tabela de prazos do M21

Prazo	Instituto	Regra segundo a fonte	Fonte
10 dias	Dissídio coletivo	audiência de conciliação após representação em ordem	F11 — CLT, art. 860
60 dias anteriores ao termo final	Dissídio coletivo	janela indicada para ajuizar novo dissídio e buscar vigência imediatamente após instrumento anterior	F11 — CLT, art. 616, § 3º
15 dias	Sentença normativa	publicação após decisão, na regra trabalhada	F11 — Lei 10.192 (a apostila apresenta inconsistência na indicação do ano; verificação futura)
mais de 1 ano	Revisão de sentença normativa	marco temporal para revisão por mudança de circunstâncias	F11 — CLT, art. 873
30 a 60 dias	Extensão	prazo de manifestação dos interessados na extensão à categoria	F11 — CLT, arts. 869/870
30 dias	Revisão	resposta dos demais interessados na revisão, segundo F11	F11

Prazo	Instituto	Regra segundo a fonte	Fonte
20º dia após julgamento	Ação de cumprimento	possibilidade indicada para ajuizar com acórdão/certidão, salvo efeito suspensivo	F11 — Lei 7.701/1988
2 anos	Ação de cumprimento	prescrição associada pela F11 à Súmula 350, a partir do trânsito da decisão normativa	F11
30 dias da ciência	ACP × ação individual	pedido de suspensão da ação individual para aproveitar resultado coletivo favorável	F10 — CDC, art. 104
60 dias após trânsito	ACP	inércia da associação autora: MPT deve promover execução; outros legitimados podem	F10 — LACP, art. 15
15 dias	ACP	certidões/informações para instrução, conforme art. 8º trabalhado	F10
mínimo de 10 dias úteis	Inquérito civil/ACP	prazo mínimo para atender requisições de certidões/informações na disciplina indicada pela F10	F10
3 dias	Inquérito civil	remessa do arquivamento ao órgão superior de revisão, segundo a LACP na F10	F10
15 dias	ACP / tutela provisória	agravo de instrumento contra decisão de tutela provisória, na sistematização da F10	F10 — CPC, art. 1.015
5 dias	ACP / suspensão de liminar	agravo contra decisão do Presidente do Tribunal que suspende a liminar, segundo o art. 12, § 1º, trabalhado pela F10	F10 — LACP, art. 12, § 1º
1 ano, prorrogável	Inquérito civil do MPT	conclusão segundo Resolução 69/CSMPT mencionada na F03	F03
6 meses	Arbitragem	prazo da sentença arbitral se as partes não estipularem outro	F07 — Lei 9.307/1996, art. 23
mínimo de 30 dias / citação com pelo menos 20 dias	Conciliação/mediação no CPC	antecedências gerais citadas pela F07; não são apresentadas como regra especial do processo trabalhista	F07 — CPC
sem prazo prescricional/decadencial, na formulação da F07	Actio nullitatis / ação anulatória em nulidades	posição doutrinária adotada pela apostila; marcada para verificação futura	F07

Atenção: prazos recursais incidentais citados nas apostilas, quando pertencentes materialmente a outros módulos, não foram expandidos aqui.

36. Números, limites e quóruns

Número/limite	O que significa	Fonte
4 anos	vigência máxima da sentença normativa, segundo F11	F11 — CLT, art. 868, parágrafo único
3/4 + 3/4	concordância indicada para extensão da decisão à categoria	F11 — CLT, arts. 869/870
2/3	quóruns assembleares reproduzidos pela F11 na leitura do art. 859; conferir literalidade da fonte	F11
1 ano	requisito temporal ordinário para associação legitimada à ACP, passível de dispensa judicial nas hipóteses da LACP	F10 — LACP, art. 5º
2 × teto do RGPS	limite remuneratório do art. 507-A para arbitragem individual trabalhista	F07
1 ou vários árbitros	possibilidade de árbitro único ou tribunal arbitral	F07 — Lei 9.307/1996

37. Lei seca — mapa de artigos para revisão

Dissídios coletivos

CF, art. 114, §§ 1º a 3º

→ negociação/arbitragem → dissídio coletivo → MPT em greve essencial com risco ao interesse público.

Pegadinha: a F03/F11 apontam que a LC 75/1993 formula atuação do MPT de modo mais amplo que o § 3º.

CLT, arts. 856 a 866

→ instauração → requisitos → assembleia → audiência → conciliação → julgamento → delegação.

Pegadinha: literalidade do art. 856 × ressalva constitucional da própria F11.

CLT, arts. 867 a 875

→ sentença normativa → extensão → revisão.

Pegadinha: extensão e revisão têm pressupostos diferentes.

ACP

LACP, arts. 1º e 2º

→ objeto + competência pelo local/extensão do dano.

Pegadinha: “competência funcional” é literalidade da lei; a F10 explica seu conteúdo territorial-absoluto.

LACP, art. 5º

→ legitimados + associação + atuação do MP.

Pegadinha: pertinência temática não funciona do mesmo modo para todos os legitimados segundo a F10.

LACP, arts. 11 a 18

→ tutela específica → liminar → fundo → recursos → execução por inércia → má-fé/despesas.

Pegadinha: 60 dias: MPT deve; outros legitimados podem.

CDC, arts. 81, 103 e 104

→ espécies de direitos → coisa julgada → relação coletivo/individual.

Pegadinha: ACP e ação individual não geram automaticamente litispendência.

Ação anulatória e negociação**CPC, art. 966, § 4º**

→ atos de disposição homologados e atos homologatórios na execução sujeitos à anulação.

Pegadinha: não confundir com decisão de mérito rescindível.

CLT, art. 8º, § 3º

→ intervenção mínima + elementos essenciais do negócio.

Pegadinha: controle judicial é de validade, não renegociação da cláusula.

CLT, arts. 611-A e 611-B

→ campo negociável × objeto ilícito.

Pegadinha: ausência de contrapartida expressa, isoladamente, não gera nulidade segundo § 2º trabalhado pela F07.

CLT, art. 611-A, §§ 4º e 5º

→ cláusula compensatória acompanha a anulação + sindicatos signatários como litisconsortes necessários.

Pegadinha: ação pode ser individual ou coletiva segundo a leitura da F07.

Meios alternativos**Lei 9.307/1996, arts. 1º, 4º, 13, 14, 19, 23 e 26**

→ direitos patrimoniais disponíveis → cláusula compromissória → árbitro → instituição → prazo → requisitos da sentença.

CPC, arts. 165 e 166

→ diferença mediador/conciliador + princípios.

Pegadinha: conciliador pode sugerir; mediador não decide.

PARTE VIII — JURISPRUDÊNCIA DAS FONTES

38. Súmulas, OJs e precedentes que integram o M21

Somente entendimentos expressamente presentes nas apostilas foram incluídos. Não houve pesquisa de atualização.

Dissídios coletivos — F11**OJ 3 da SDC**

Instituto: natureza do dissídio coletivo.

Regra prática: medidas de caráter executivo/cautelar patrimonial indicadas pela OJ são incompatíveis com a natureza e finalidade do dissídio coletivo.

Pegadinha: dissídio coletivo não é ação de cobrança.

OJs 7 e 9 da SDC

Instituto: dissídio coletivo jurídico.

Regra prática: não serve para consulta abstrata nem para interpretação genérica de lei; deve haver norma coletiva específica a interpretar.

OJ 15 da SDC

Instituto: legitimidade sindical.

Regra prática: a fonte exige demonstração do registro sindical perante o órgão competente.

OJ 22 da SDC

Instituto: representatividade.

Regra prática: necessária correspondência entre atividades representadas pelos setores profissional e econômico.

OJ 19 da SDC

Instituto: dissídio contra empresa.

Regra prática: autorização prévia dos trabalhadores diretamente envolvidos, nos termos apresentados na F11.

OJ 8 da SDC

Instituto: assembleia.

Regra prática: ata deve registrar a pauta reivindicatória.

OJ 29 da SDC

Instituto: documentos de instauração.

Regra prática: edital de convocação + ata da assembleia são essenciais.

OJ 5 da SDC

Instituto: pessoa jurídica de direito público com celetistas.

Regra prática: a F11 restringe o dissídio às cláusulas sociais.

OJ 2 da SDC

Instituto: extensão.

Regra prática: acordo homologado não é automaticamente extensível a terceiros fora do procedimento legal.

Súmula 246 do TST

Instituto: ação de cumprimento.

Regra prática: não é necessário aguardar trânsito em julgado da sentença normativa para ajuizar.

Súmula 279 do TST

Instituto: efeito suspensivo em dissídio coletivo.

Regra prática: cassado o efeito suspensivo, a F11 registra retroação ao despacho que o concedeu.

Súmula 397 do TST

Instituto: relação entre sentença normativa e ação de cumprimento.

Regra prática: a F11 utiliza o verbete para explicar a repercussão da modificação posterior da sentença normativa sobre a ação de cumprimento, sem aprofundar rescisória.

OJ 277 da SDI-I

Instituto: coisa julgada na ação de cumprimento.

Regra prática: a F11 trata a coisa julgada como condicionada à subsistência da sentença normativa que lhe dá suporte.

Súmula 350 do TST

Instituto: prescrição da ação de cumprimento.

Regra prática: termo inicial associado ao trânsito em julgado da decisão normativa, conforme a F11.

ACP — F10

ARE 675.945/SP — STF

Instituto: direitos individuais homogêneos.

Regra prática: a F10 o utiliza para admitir ACP na tutela de direitos individuais homogêneos.

RR-1086-78.2018.5.09.0008 — TST

Instituto: homogeneidade.

Regra prática: diferenças individuais de jornada/valor não afastam, por si, a origem comum da lesão coletiva.

OJ 130 da SDI-II do TST

Instituto: competência da ACP.

Regra prática: extensão do dano orienta a competência; a própria OJ separa dano regional, suprarregional/nacional e prevenção.

RE 1.101.937 — STF

Instituto: eficácia territorial da coisa julgada coletiva.

Regra prática: a F10 o utiliza para afastar a limitação territorial do art. 16 da LACP na redação impugnada e trabalhar a competência das ACPs regionais/nacionais.

REsp 1.243.887/PR — STJ

Instituto: limites da decisão coletiva.

Regra prática: a F10 relaciona a eficácia aos limites objetivos e subjetivos do julgado, e não a fronteiras geográficas artificiais.

Enunciado 102 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho

Instituto: despesas/honorários em ações coletivas.

Regra prática: a F10 o apresenta para sustentar aplicação do regime especial da LACP/CDC em vez do regime comum da Reforma Trabalhista.

Ação anulatória — F07

Súmula 399, I, do TST

Instituto: decisão homologatória de adjudicação/arrematação.

Regra prática: a F07 afasta ação rescisória e trata a ação anulatória como via adequada conforme o ato.

Súmula 259 do TST

Instituto: termo de conciliação judicial.

Regra prática: termo de conciliação somente é atacável por ação rescisória, segundo a F07.

RR-17-74.2019.5.20.0006 — TST

Instituto: ação anulatória de auto de infração.

Regra prática: a F07 o utiliza como exemplo de controle judicial de validade de ato administrativo trabalhista.

39. O que os exercícios das apostilas reforçam

Os exercícios não foram reproduzidos integralmente. Eles foram usados para identificar padrões de cobrança.

F11 — Dissídios

Prioridades de prova:

- diferenciar econômico, jurídico, revisão e greve;
- reconhecer competência originária de TRT/TST;
- saber documentos/autorizações ligados à legitimidade sindical;
- identificar sentença normativa e sua vigência;
- distinguir ação de cumprimento de execução;
- memorizar Súmulas/OJs objetivas.

F10 — ACP

Prioridades:

- distinguir difuso, coletivo e individual homogêneo;
- reconhecer legitimados e pertinência temática;
- aplicar OJ 130 da SDI-II;
- saber litispendência com ações individuais;
- separar regimes de coisa julgada;
- compreender condenação genérica e individualização posterior.

F07 — Ação anulatória e meios alternativos

Prioridades:

- escolher entre recurso, anulatória, rescisória e querela;
- reconhecer competência conforme o ato/autor;
- aplicar art. 611-A, §§ 4º e 5º;
- diferenciar mediação e conciliação;
- classificar arbitragem como heterocomposição;
- reconhecer limites da arbitragem trabalhista.

PARTE IX — REVISÃO E MEMORIZAÇÃO

40. Revisão de aproximadamente 5 minutos

Dissídios coletivos

1. **Econômico:** cria condições; poder normativo; comum acordo na apresentação da F11.
2. **Jurídico:** interpreta norma coletiva específica; não é consulta abstrata.
3. **Revisão:** altera condições de sentença normativa após mais de 1 ano quando circunstâncias mudam.

4. **Greve:** resolve conflito coletivo ligado à paralisação; MPT tem legitimidade própria em hipóteses legais.
5. **Competência:** sempre Tribunal — TRT dentro de uma região; TST além de um TRT; exceção SP indicada pela F11.
6. **Procedimento:** representação → audiência em 10 dias → conciliação → homologação ou julgamento.
7. **Sentença normativa:** decisão do Tribunal; no econômico cria normas. Vigência máxima indicada: 4 anos.
8. **Extensão:** pode atingir outros empregados/categoria, com requisitos próprios; 3/4 + 3/4 na hipótese legal trabalhada.
9. **Revisão:** não é extensão; exige mudança das circunstâncias.
10. **Ação de cumprimento:** Vara do Trabalho; ação de conhecimento condenatória; não é execução; Súmula 246 dispensa trânsito prévio para ajuizamento.

ACP

1. Protege **difusos, coletivos e individuais homogêneos** segundo F10.
2. Difuso = titulares indeterminados por fato; coletivo = grupo/categoria por relação-base; homogêneo = indivíduos determináveis + origem comum.
3. Legitimados: MP, Defensoria, entes federativos, entidades administrativas e associações nos termos do art. 5º.
4. MPT: art. 83, III, LC 75/1993, no recorte trabalhista da fonte.
5. Competência: **Vara do Trabalho**; extensão do dano + OJ 130 SDI-II.
6. ACP e ação individual: não há litispendência automática; 30 dias para pedir suspensão após ciência, se quiser aproveitar o resultado coletivo nos termos da F10.
7. Coisa julgada: regime varia conforme natureza do direito.
8. Individuais homogêneos: condenação genérica → liquidação/individualização posterior.
9. Inércia da associação por 60 dias após trânsito: MPT deve executar; demais legitimados podem.

Ação anulatória

1. Serve para desconstituir ato jurídico viciado em existência/validade na construção da F07.
2. Pode atingir atos extrajudiciais e certos atos judiciais sem decisão definitiva de mérito.
3. Recurso cabível? Use recurso. Decisão de mérito coberta pelo regime rescisório? M19.
4. Querela nullitatis: vício transrescisório, classicamente ausência/nulidade de citação.
5. ACT/CCT: sindicatos signatários participam como litisconsortes necessários.
6. Cláusula compensatória acompanha a anulação, sem repetição do indébito, segundo art. 611-A, § 4º.
7. Intervenção mínima: controle judicial de elementos essenciais/objeto lícito, não substituição da negociação.

Meios alternativos

1. Negociação, mediação e conciliação = **autocomposição** na linha principal da F07.
2. Arbitragem = **heterocomposição**.
3. Mediação: terceiro não sugere solução como regra; restaura diálogo; preferencial com vínculo anterior.
4. Conciliação: conciliador pode sugerir; preferencial sem vínculo anterior.
5. Arbitragem coletiva: CF, art. 114, § 1º; facultativa.
6. Arbitragem individual: art. 507-A, remuneração > 2 × teto RGPS + iniciativa/concordância expressa.

MPT

- ACP;
- anulatória em hipóteses do art. 83, IV;
- dissídio de greve e participação em paralisações;
- inquérito civil;
- arbitragem quando solicitado.

41. M21 em aproximadamente 1 minuto

Conflito coletivo

→ primeiro descubra **o que se quer**.

Criar/interpretar/revisar norma ou resolver greve? → Dissídio coletivo.

Reparar lesão transindividual/individual homogênea? → ACP.

Retirar ato/cláusula inválida? → Ação anulatória.

Vício destrói a própria existência do processo? → Querela nullitatis, nos limites da F07.

Ainda há espaço consensual? → Negociação/mediação/conciliação.

Partes querem terceiro privado decidindo? → Arbitragem.

Depois sempre percorra:

instrumento → **objeto** → **legitimidade** → **competência** → **procedimento** → **efeito**.

42. O QUE DECORAR

Dissídios

- econômico = cria;
- jurídico = interpreta;
- revisão = adapta sentença normativa a circunstância superveniente;
- greve = resolve conflito da paralisação;
- competência originária = Tribunal;
- audiência = 10 dias;
- janela de 60 dias antes do termo final;
- sentença normativa = máximo 4 anos segundo F11;
- extensão à categoria = $3/4 + 3/4$ na hipótese legal estudada;
- revisão = mais de 1 ano;
- ação de cumprimento = Vara; não é execução;
- Súmulas 246, 279, 350 e 397; OJs essenciais da SDC indicadas na F11.

ACP

- três espécies de direitos da F10;
- rol de legitimados do art. 5º da LACP;

- competência = local/extensão do dano, OJ 130 SDI-II;
- ACP × ação individual = sem litispendência automática;
- 30 dias para suspensão após ciência;
- regimes de coisa julgada do art. 103 CDC;
- individuais homogêneos = tese coletiva + individualização posterior;
- 60 dias de inércia: MPT deve executar;
- STF ARE 675.945; STF RE 1.101.937; STJ REsp 1.243.887, somente nos termos da F10.

Ação anulatória

- ato sem requisitos de existência/validade;
- ato judicial definitivo de mérito ≠ anulatória;
- termo de conciliação judicial → Súmula 259 → rescisória;
- decisão homologatória de adjudicação/arrematação → Súmula 399, I;
- querela = inexistência processual/transrescisória;
- art. 8º, § 3º, CLT = intervenção mínima;
- art. 611-A × 611-B;
- § 4º = cláusula compensatória também anulada;
- § 5º = sindicatos signatários no processo.

Meios alternativos

- mediação/conciliação = autocomposição;
- arbitragem = heterocomposição;
- conciliador pode sugerir;
- mediador facilita diálogo;
- arbitragem coletiva facultativa;
- sentença arbitral: prazo supletivo de 6 meses na F07.

43. PEGADINHAS DO M21

Dissídios coletivos

Pegadinha 1: achar que dissídio coletivo é ação de cobrança.

Correção: ele não é condenatório; ação de cumprimento é o instrumento condenatório para exigir norma coletiva descumprida.

Pegadinha 2: mandar dissídio coletivo para Vara.

Correção: competência originária é de Tribunal.

Pegadinha 3: confundir econômico e jurídico.

Correção: econômico **cria**; jurídico **interpreta**.

Pegadinha 4: achar que sentença normativa e ACT/CCT têm a mesma vigência máxima.

Correção: a F11 atribui máximo de 4 anos à sentença normativa e relembra máximo distinto para instrumentos negociados.

Pegadinha 5: chamar ação de cumprimento de execução.

Correção: é ação de conhecimento condenatória.

ACP

Pegadinha 6: excluir individuais homogêneos da ACP.

Correção: F10 expressamente os inclui e usa STF/TST para sustentar.

Pegadinha 7: dizer que alcance nacional leva a ACP ao TST.

Correção: a F10 mantém a ACP no primeiro grau, aplicando a OJ 130 SDI-II.

Pegadinha 8: dizer que ACP gera litispendência automática com ação individual.

Correção: art. 104 CDC na leitura da F10: não.

Pegadinha 9: aplicar um único regime de coisa julgada a todos os direitos coletivos.

Correção: difusos, coletivos e homogêneos têm regimes próprios.

Ação anulatória

Pegadinha 10: usar anulatória contra qualquer decisão judicial.

Correção: recurso e rescisória têm campos próprios.

Pegadinha 11: tratar querela como sinônimo de ação rescisória.

Correção: querela trabalha vício de existência/transrescisório na F07.

Pegadinha 12: anular cláusula sem citar sindicatos signatários.

Correção: art. 611-A, § 5º, segundo F07, exige participação deles.

Pegadinha 13: achar que falta de contrapartida expressa basta para anular norma coletiva.

Correção: F07 destaca o art. 611-A, § 2º em sentido contrário.

Meios alternativos

Pegadinha 14: classificar mediação e conciliação como heterocomposição só porque existe terceiro.

Correção: posição principal da F07 = autocomposição.

Pegadinha 15: dizer que mediador propõe a solução.

Correção: quem propõe pode ser o conciliador; mediador facilita a construção pelas partes.

Pegadinha 16: considerar arbitragem coletiva obrigatória.

Correção: F07 a apresenta como facultativa.

MPT

Pegadinha 17: transformar o M21 em revisão da estrutura do MPT.

Correção: aqui interessa apenas atuação coletiva.

44. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Confundir conflito coletivo normativo com reclamação individual.
- Inventar espécie de dissídio não presente na F11.
- Inventar legitimado ou requisito de instauração.
- Mandar dissídio coletivo para Vara do Trabalho.

- Mandar ACP nacional diretamente ao TST.
- Confundir ACP com dissídio coletivo: ACP tutela lesão; dissídio resolve conflito coletivo normativo/interpretativo/revisional/de greve.
- Completar regras de coisa julgada com teoria externa à F10.
- Usar ação anulatória onde existe recurso próprio.
- Usar ação anulatória para substituir ação rescisória.
- Tratar querela nullitatis como recurso.
- Reabrir todo o M19 ao comparar anulatória e rescisória.
- Reabrir M20 ao mencionar medidas contra atos judiciais.
- Aprofundar liquidação/execução dos M17/M18.
- Repetir órgãos e carreira do MPT do M2.
- Transformar negociação coletiva em aula material de Direito do Trabalho.
- Inventar limites de arbitragem/mediação.
- Atualizar súmulas/OJs/jurisprudência silenciosamente.
- Tratar como dado atual aquilo que a fonte de 2022/2023 apenas registrava à época.

45. CHECKLIST FINAL DE DOMÍNIO

- ☐ Sei diferenciar dissídio econômico, jurídico, revisão e greve.
- ☐ Sei indicar a competência originária dos dissídios coletivos.
- ☐ Sei explicar a cadeia sindicato → federação → confederação da F11.
- ☐ Sei identificar documentos assembleares exigidos pelas OJs trabalhadas.
- ☐ Sei explicar o fluxo de conciliação e julgamento do dissídio.
- ☐ Sei conceituar sentença normativa e apontar seus efeitos básicos.
- ☐ Sei separar extensão de revisão.
- ☐ Sei explicar por que ação de cumprimento não é execução.
- ☐ Sei definir ACP segundo a F10.
- ☐ Sei diferenciar difusos, coletivos e individuais homogêneos.
- ☐ Sei reconhecer os legitimados da ACP.
- ☐ Sei aplicar a OJ 130 da SDI-II à competência da ACP.
- ☐ Sei explicar ACP × ação individual e o prazo de 30 dias da F10.
- ☐ Sei distinguir os regimes de coisa julgada coletiva.
- ☐ Sei explicar condenação genérica e liquidação individual sem invadir M17/M18.
- ☐ Sei definir ação anulatória segundo a F07.
- ☐ Sei distinguir anulatória, rescisória e querela nullitatis.
- ☐ Sei explicar o controle de cláusula coletiva e a intervenção mínima.
- ☐ Sei aplicar os §§ 4º e 5º do art. 611-A conforme a F07.
- ☐ Sei diferenciar negociação, mediação, conciliação e arbitragem.
- ☐ Sei classificar mediação/conciliação como autocomposição e arbitragem como heterocomposição.
- ☐ Sei explicar o papel coletivo do MPT sem repetir o M2.

- [] Sei escolher, em tese, o instrumento adequado para cada situação do M21.

LACUNAS / VERIFICAÇÕES FUTURAS

Esta seção não “corrige” as apostilas. Ela identifica o que deve ser conferido em futura auditoria de atualização antes de integrar à BASE COMPLETA.

F11 — 2023

1. **Art. 856 da CLT e instauração de ofício pelo Presidente do Tribunal:** a F11 traz a literalidade e ressalva doutrinária de não recepção constitucional. Verificar tratamento jurisprudencial vigente na auditoria futura.
2. **Quóruns do art. 859 da CLT:** conferir redação legal vigente e eventual tratamento jurisprudencial antes da integração.
3. **Recurso em dissídio originário do TST / referência interna a embargos regimentais ou infringentes:** confirmar compatibilidade com o Regimento Interno do TST vigente.
4. **Súmulas/OJs 2, 3, 5, 7, 8, 15, 19, 22 e 29 da SDC; Súmulas 246, 279, 350, 397 e OJ 277:** conferir vigência/redação atual.
5. **Natureza da coisa julgada na ação de cumprimento e efeitos da alteração da sentença normativa:** conferir atualização jurisprudencial, preservando o ensino da F11 até lá.

F10 — 2022

6. **OJ 130 da SDI-II:** conferir redação e vigência atuais.
7. **RE 1.101.937/STF e alcance atual da coisa julgada coletiva:** verificar eventual desenvolvimento posterior ao material.
8. **ARE 675.945/SP e tutela de individuais homogêneos:** conferir se houve novo tema vinculante ou modificação relevante.
9. **Enunciado 102 da 2ª Jornada sobre honorários/custas:** verificar convivência com jurisprudência posterior.
10. **TAC e destinação de condenações coletivas:** conferir regras institucionais/jurisprudenciais atuais antes da publicação.

F07 — 2022

11. **Art. 8º, § 3º, CLT + arts. 611-A/611-B:** tema fortemente sujeito a evolução jurisprudencial; verificar precedentes vinculantes posteriores ao material.
12. **Ação individual de trabalhador contra cláusula de ACT/CCT:** a própria F07 registra tensão entre antiga questão FGV e fundamento posterior do art. 611-A, § 5º. Verificar posição atual.
13. **Ausência de prazo prescricional/decadencial para ação anulatória em certas nulidades:** formulação doutrinária ampla da F07; conferir entendimento atual e separar nulidade de anulabilidade.
14. **Querela nullitatis:** hipóteses além de ausência/nulidade de citação são expressamente controvertidas na própria fonte; não expandir sem pesquisa futura.
15. **Resolução 288/2021 do CSJT sobre mediação pré-processual:** verificar redação vigente.

16. **Arbitragem individual do art. 507-A:** manter referência dinâmica a “duas vezes o teto do RGPS”; atualizar somente na auditoria futura se necessário.

F03 — 2022

17. **Art. 83, VIII, LC 75/1993 × art. 114, § 3º, CF:** a própria fonte destaca amplitude diferente para o dissídio de greve; conferir jurisprudência atual.
18. **Art. 83, XI, atuação do MPT como árbitro e eventual homologação:** conferir tratamento institucional/jurisprudencial atual antes da integração.
19. **Prazo do inquérito civil na Resolução 69/CSMPT:** conferir norma vigente.

Divergência interna entre fontes

20. A F03, em passagem didática sobre art. 83, III, usa formulação restritiva de ACP focada em direitos difusos/coletivos; a F10, mais específica e posterior na arquitetura temática, trata expressamente da tutela de **individuais homogêneos** e sustenta essa inclusão com STF/STJ. No M21, a disciplina da ACP segue a **F10 como fonte principal**, registrando a tensão para futura auditoria.

QUESTÕES DO MÓDULO

10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

Duas entidades sindicais, após frustração da negociação coletiva, pretendem que a Justiça do Trabalho estabeleça novas condições de trabalho para as categorias representadas. Conforme a F11, o instrumento e a característica processual correspondentes são:

- A) dissídio coletivo jurídico, de natureza declaratória e sem comum acordo.
- B) ação civil pública, com sentença condenatória genérica.
- C) dissídio coletivo econômico, voltado à criação de condições e associado pela fonte ao comum acordo do art. 114, § 2º, da CF.
- D) ação de cumprimento, de competência originária do TRT.
- E) querela nullitatis, por inexistência de norma coletiva.

Questão 2

Sobre a atuação do MPT em dissídio de greve, segundo a articulação F11/F03, assinale a correta.

- A) A CF e a LC 75/1993 apresentam exatamente a mesma formulação e restringem a atuação a toda e qualquer greve privada.
- B) A CF, art. 114, § 3º, é trabalhada para greve em atividade essencial com possibilidade de lesão ao interesse público, enquanto a LC 75/1993 é apresentada pela fonte com formulação mais ampla ligada à defesa da ordem jurídica ou do interesse público.
- C) O MPT somente pode atuar como custos legis e nunca instaurar dissídio.
- D) O MPT só pode instaurar dissídio econômico e jamais dissídio de greve.
- E) O MPT depende de autorização da assembleia sindical prevista no art. 859 da CLT para exercer sua atribuição institucional.

Questão 3

Conflito coletivo abrange simultaneamente municípios sujeitos ao TRT da 2ª e ao TRT da 15ª Regiões, sem ultrapassar o Estado de São Paulo. Segundo a exceção destacada pela F11, a competência originária é:

- A) do TST.
- B) de qualquer Vara do Trabalho situada na área do conflito.
- C) concorrente entre TRT-2 e TRT-15.
- D) exclusivamente do TRT da 2ª Região.
- E) do STF, por envolver dois tribunais regionais.

Questão 4

Sobre a ação de cumprimento, conforme F11 e as Súmulas 246 e 350 trabalhadas no módulo, assinale a correta.

- A) exige trânsito em julgado da sentença normativa para ser ajuizada e prescreve da publicação da sentença.
- B) não exige necessariamente o trânsito em julgado para o ajuizamento; a fonte associa o início da prescrição ao trânsito em julgado da decisão normativa.
- C) é mera fase executiva do dissídio coletivo e tramita originariamente no mesmo Tribunal.
- D) não pode ser proposta por sindicato.
- E) serve para criar novas normas para a categoria.

Questão 5

Uma empresa adota prática uniforme que gera horas extraordinárias para centenas de empregados. Os valores individuais variam conforme a jornada de cada trabalhador. Segundo a F10, isso significa que:

- A) a variação dos valores impede, por si só, a caracterização de direito individual homogêneo.
- B) apenas ações individuais comuns são possíveis.
- C) a origem comum pode permitir tutela coletiva como direito individual homogêneo, e diferenças de liquidação não afastam necessariamente a homogeneidade.
- D) somente direitos difusos podem ser tutelados por ACP.
- E) a ACP só é possível se todos os trabalhadores forem previamente identificados na fase de conhecimento.

Questão 6

Quanto à competência da ACP trabalhista, assinale a alternativa conforme a OJ 130 da SDI-II apresentada na F10.

- A) Dano regional envolvendo cidades de mais de uma Vara sempre desloca competência ao TST.
- B) Dano nacional é julgado originariamente pelo Tribunal Pleno do TST.
- C) A competência não depende da extensão do dano.
- D) O critério legal é exclusivamente o domicílio do réu.
- E) A extensão do dano orienta a competência; para dano regional pode haver competência de qualquer Vara das localidades atingidas e, para dano suprarregional/nacional, a fonte trabalha competência concorrente das Varas das sedes dos TRTs, com prevenção.

Questão 7

Sobre ACP e ação individual, conforme a F10, assinale a correta.

- A) A ACP gera automaticamente litispendência e extingue a ação individual.
- B) O resultado coletivo desfavorável sempre prejudica qualquer ação individual posterior.
- C) Para aproveitar o resultado coletivo favorável, o autor individual deve requerer suspensão de sua ação no prazo de 30 dias da ciência, na sistematização do art. 104 do CDC utilizada pela fonte.
- D) Direitos individuais homogêneos produzem coisa julgada contra todas as vítimas, inclusive na improcedência, sem exceção.
- E) Coisa julgada em direitos difusos é sempre limitada apenas aos associados da entidade autora.

Questão 8

Uma parte pretende desconstituir termo de conciliação judicial trabalhista já homologado; em outro caso, discute-se decisão meramente homologatória de adjudicação. Segundo a F07, a combinação correta é:

- A) ambos são atacáveis exclusivamente por recurso ordinário.
- B) termo de conciliação: ação anulatória; adjudicação homologada: ação rescisória.
- C) ambos são casos típicos de querela nullitatis.
- D) termo de conciliação: ação rescisória segundo Súmula 259; decisão homologatória de adjudicação: a F07 usa a Súmula 399, I, para afastar a rescisória e abrir espaço à anulatória conforme o caso.
- E) nenhum deles admite impugnação autônoma.

Questão 9

Em ação que busca anular cláusula de ACT/CCT, a F07 destaca os §§ 4º e 5º do art. 611-A da CLT. Assinale a correta.

- A) anulada a cláusula principal, eventual cláusula compensatória permanece obrigatoriamente válida.
- B) a anulação da cláusula compensatória exige sempre restituição integral do que foi pago.
- C) os sindicatos subscritores não precisam integrar o processo.
- D) a ausência de contrapartida expressa torna automaticamente nula toda norma coletiva.
- E) a fonte trabalha que a cláusula compensatória correspondente também é anulada, sem repetição do indébito, e que os sindicatos subscritores devem integrar a ação como litisconsortes necessários.

Questão 10

Assinale a alternativa que reúne corretamente as distinções da F07 sobre meios de solução de conflitos.

- A) Mediação: heterocomposição; conciliação: jurisdição; arbitragem: autocomposição.
- B) O mediador deve sugerir solução e o conciliador não pode fazê-lo.
- C) Arbitragem não pode existir em conflito coletivo.
- D) Se as partes não fixarem prazo, a sentença arbitral deve ser proferida em 15 dias.
- E) Mediação e conciliação são autocomposição; o conciliador pode sugerir solução, o mediador atua sobretudo na comunicação; arbitragem é heterocomposição e a F07 indica prazo supletivo de 6 meses para a sentença arbitral.

GABARITO — PDF COMPLETO

Questão 1 — alternativa C

Comentário: o dissídio econômico é a via para criação de condições coletivas, com poder normativo. A principal pegadinha é confundi-lo com o jurídico, que interpreta norma específica já existente.

Questão 2 — alternativa B

Comentário: as fontes distinguem a formulação constitucional da regra da LC 75/1993. A pegadinha é afirmar identidade total entre os textos ou exigir autorização sindical para atribuição institucional do MPT.

Questão 3 — alternativa D

Comentário: a F11 destaca a exceção legal do Estado de São Paulo: abrangência TRT-2 + TRT-15, sem sair do Estado, permanece no TRT da 2ª Região. A regra geral levaria ao TST quando o conflito ultrapassa a jurisdição de um TRT.

Questão 4 — alternativa B

Comentário: Súmula 246 afasta a necessidade de trânsito para ajuizar; Súmula 350 é usada pela fonte para o termo inicial da prescrição no trânsito em julgado. A pegadinha é tratar ação de cumprimento como simples execução do dissídio.

Questão 5 — alternativa C

Comentário: a F10 admite tutela coletiva de direitos individuais homogêneos e ressalta que particularidades de valor não eliminam a origem comum. A fase de conhecimento não exige individualização dos beneficiários.

Questão 6 — alternativa E

Comentário: a OJ 130 estrutura a competência pela extensão do dano. Mesmo em alcance nacional, a ACP permanece ação de primeiro grau na sistematização da fonte.

Questão 7 — alternativa C

Comentário: não existe litispendência automática entre ação coletiva e individual. Para aproveitar o resultado coletivo favorável, a F10 destaca o pedido de suspensão em 30 dias da ciência.

Questão 8 — alternativa D

Comentário: Súmula 259 é a pegadinha clássica do termo de conciliação: ação rescisória. Já a Súmula 399, I, é usada para afastar a rescisória contra adjudicação/arrematação homologatória, permitindo raciocinar sobre anulatória conforme o ato.

Questão 9 — alternativa E

Comentário: a fonte trabalha a anulação conjunta da cláusula compensatória, sem repetição do indébito, e o litisconsórcio necessário dos sindicatos subscritores. Não há nulidade automática apenas pela inexistência de contrapartida expressa.

Questão 10 — alternativa E

Comentário: mediação e conciliação são autocomposição na classificação adotada; arbitragem é heterocomposição. A diferença funcional de prova é que o conciliador pode sugerir solução, enquanto o mediador atua na comunicação; prazo supletivo arbitral: 6 meses.